RESUMÉ — Finanční arbitr

229/2002 Sb.

Zdrojové znění: 15. 2. 2025.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje mimosoudní rozhodování vybraných sporů spotřebitelů s finančními institucemi.

Zásady a nosné koncepty: Bezplatnost zákonného řízení, dostupnost ochrany, nestrannost a zákonem omezená pravomoc.

Systematika: Působnost, postavení arbitra, návrh, zjišťování podkladů, nález a námitky.

Subjekty a objekty: Spotřebitel, finanční instituce a finanční arbitr.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Zákon č. 229/2002 Sb. je zvláštní proces vůči obecnému správnímu postupu. Soukromoprávní spor může po rozhodnutí projednat soud podle části páté OSŘ č. 99/1963 Sb.; arbitr není rozhodcem ze soukromé doložky.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1

(2) Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc arbitra.

§ 1a

(1) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti arbitra plní Kancelář finančního arbitra, která je organizační složkou státu, účetní jednotkou a jejíž příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva financí.

§ 2

Spory podle § 1 rozhoduje arbitr a v rozsahu stanoveném tímto zákonem zástupce arbitra.

§ 3

(2) Navrhovatelem pro účely tohoto zákona může být pouze spotřebitel.

§ 5

(1) Arbitr vykonává svou funkci nezávisle a nestranně.

§ 12 — Zásady řízení

(1) Arbitr je povinen rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně, spravedlivě a bez průtahů a pouze na základě skutečností zjištěných v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

§ 13 — Jednací jazyk

Navrhovatel má právo na vedení řízení v jazyce, ve kterém je sepsána jeho smlouva s institucí nebo ve kterém s institucí obvykle písemně jednal.

§ 14 — Zastavení řízení

(1) Arbitr řízení zastaví usnesením též, jestliže a) následně zjistil, že návrh je nepřípustný podle § 9, b) navrhovatel neodstranil přes výzvu arbitra nedostatky návrhu nebo neposkytl přes výzvu arbitra potřebnou součinnost; o tom musí být navrhovatel arbitrem poučen, c) navrhovatel vzal svůj návrh zpět, d) je návrh zjevně bezdůvodný nebo šikanózní.

§ 21 — Informační povinnost arbitra

(1) Arbitr vhodným způsobem umožňujícím dálkový přístup uveřejňuje jednou ročně, nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, výroční zprávu o své činnosti, včetně popisu vybraných projednávaných sporů bez uvedení identifikačních údajů navrhovatelů.

Podklad: 229-2002-Sb o financnim arbitrovi.pdf • 8 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 436 slov resumé včetně úvodu z 3273 slov vyčištěného podkladu (13,32 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.